

CONDIÇÕES GERAIS DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS – RCF-V
PROCESSO SUSEP: 15414.642930/2025-15

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	3
2. DEFINIÇÕES	3
3. OBJETIVO DO SEGURO	7
4. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS	7
5. RISCOS COBERTOS	7
6. RISCOS EXCLUÍDOS	8
7. PERDA DE DIREITOS	9
8. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO	11
9. REINTEGRAÇÃO	11
10. FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO	11
11. VIGÊNCIA DO SEGURO	12
12. ACEITAÇÃO DO SEGURO	12
13. RENOVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO SEGURO	14
14. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	15
15. PAGAMENTO DE PRÊMIO	15
16. FRANQUIA	17
17. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO	18
18. DOCUMENTOS DO SEGURO	18
19. RESCISÃO OU CANCELAMENTO DO SEGURO	19
20. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO	19
21. REGULAÇÃO DE SINISTRO	19
22. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS	21
23. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS	23
24. CUSTOS DE DEFESA	24
25. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS	25
26. SALVADOS	25
27. ENCARGOS DE TRADUÇÃO	25
28. CESSÃO	25
29. BENEFICIÁRIO	25
29.1. O Beneficiário deste seguro será o Terceiro prejudicado	25
30. PRESCRIÇÃO	25
31. LEGISLAÇÃO E FORO APLICÁVEL	25
CONDIÇÕES ESPECIAIS	26
Cobertura Básica de Danos Materiais	26

Cobertura Básica de Danos Corporais.....	27
Cobertura Adicional de Danos Morais	28
CONDIÇÕES PARTICULARES.....	29
Cláusula de Seguro a Segundo Risco	29



CONDIÇÕES GERAIS DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS – RCF-V

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A Aceitação da Proposta de Seguro está sujeita à Análise do Risco;

1.2. O registro do Produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP;

1.3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do Corretor de Seguros e da Sociedade Seguradora no sítio eletrônico: <https://www.gov.br/susep/pt-br>.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Estas definições integram o Contrato de Seguro firmado entre o Segurado e a Seguradora:

AÇÃO JUDICIAL/ARBITRAL: Processo judicial ou Arbitral por meio do qual a Reclamação relativa a um Sinistro ou a um alegado Sinistro é analisada e julgada, com o objetivo de apurar a existência de Responsabilidade Civil e, se for o caso, a obrigação do Segurado de reparar o Dano ocorrido.

ACEITAÇÃO: Ato de aprovação de Proposta submetida à Seguradora para a contratação ou alteração de Seguro.

ACIDENTE: Evento danoso que ocorre de forma súbita e inesperada, exteriormente à vítima ou à coisa atingida, não necessariamente provocando morte, sequelas permanentes ou destruição.

ACIDENTE DE TRÂNSITO: Colisão, abaloamento ou capotagem acidental, involuntária e externa, envolvendo diretamente o Veículo Segurado, durante o deslocamento ou locomoção por seus meios próprios, desde que esteja trafegando por via normalmente aberta para o tráfego de Veículos em geral.

AGRAVAÇÃO/AGRAVAMENTO DE RISCO: Qualquer ato ou fato que provoca a piora das circunstâncias que influenciam a avaliação original de um Risco e com isso resulta no aumento da probabilidade de vir a ocorrer o Risco Coberto pelo contrato ou na possibilidade de ampliação dos Danos, em caso de Sinistro.

APÓLICE: Documento emitido pela Seguradora formalizando a Aceitação da Cobertura solicitada pelo Proponente.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA: Apropriação de coisa alheia móvel, por quem tem a sua guarda, custódia, posse ou detenção.

ATO DANOSO: Qualquer ato ou omissão danoso cometido ou tentado ou alegadamente cometido ou tentado pelo Segurado, resultante de sua negligência, imprudência ou imperícia.

ATO DOLOSO: Ato intencional praticado no intuito de prejudicar a outrem.

ATO ILÍCITO: Ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause, ainda que exclusivamente moral.

AVISO DE SINISTRO: Comunicação pela qual o Segurado informa à Seguradora a ocorrência de um Sinistro.

BENEFICIÁRIO: Terceiro Prejudicado, a qual é devida a indenização em caso de sinistro.

CANCELAMENTO DE SEGURO OU DE COBERTURA: Dissolução antecipada do Contrato de Seguro.

CLÁUSULA: Termo utilizado para fazer referência a um grupo de disposições, normalmente reunidas sob um título, que estipulam as regras relativas a um particular aspecto do contrato.

COBERTURA: Proteção conferida ao Segurado contra determinados Riscos expressamente mencionados na Apólice.

COBERTURA ADICIONAL: Cobertura adicionada ao Contrato de Seguro, facultativamente, mediante cobrança de prêmio adicional.

COBERTURA BÁSICA: Corresponde aos Riscos básicos contra os quais é automaticamente oferecida a cobertura do ramo de Seguro.

COLISÃO: Choque, batida ou abaloamento do veículo segurado contra um obstáculo, a saber: outro veículo, um poste, um muro, uma pessoa, um animal, entre outros.

CONDIÇÕES PARTICULARES: Cláusulas que alteram as Condições Gerais e/ou as Condições Especiais, sendo classificadas como Coberturas Adicionais ou Cláusulas Específicas, conforme a natureza da alteração promovida.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS: conjunto de disposições que regem a contratação.

CONDIÇÕES ESPECIAIS: Cláusulas que estipulam as disposições específicas de cada uma das Coberturas Básicas presentes no Plano, eventualmente inserindo alterações nas Condições Gerais.

CONDIÇÕES GERAIS: Conjunto de cláusulas contratuais que estabelece obrigações e direitos do Segurado e Seguradora, podendo eventualmente ser alteradas pelas Condições Especiais e/ou Condições Particulares.

CONDUTOR: Aquele que estiver conduzindo o veículo segurado.



CONTRATO DE SEGURO: Contrato que estabelece entre a partes denominada Seguradora e Segurado, a qual obriga a Seguradora, a obrigação de pagar determinada importância, no caso de ocorrência de Sinistro, à parte Segurada, desde que esta tenha efetuado previamente o pagamento do Prêmio.

CORRETOR DE SEGUROS: Profissional habilitado, seja pessoa física ou jurídica, autorizado a angariar e promover Contrato de Seguro entre a Seguradora e o Segurado.

CULPA: Ação ou omissão lesiva, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia do agente, cujo resultado final não era desejado no momento da ação.

CULPA GRAVE: Conduta lesiva, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia do agente, cujo resultado final, embora involuntário, era previsível no momento da ação, se equiparando ao dolo.

CUSTAS JUDICIAIS: Compreendem como as despesas necessárias para apresentar a defesa e/ou os recursos do Segurado.

CUSTOS DE DEFESA: Referem-se aos custos com emolumentos, honorários advocatícios e periciais, encargos de tradução, custos, taxas e despesas judiciais, em esfera cível, necessários, razoáveis e condizentes com os valores de mercado, incorridos ou assumidos, e decorrentes exclusivamente de defesas ou acordos, relacionados a qualquer Sinistro coberto por esta Apólice. **DANO:** É o prejuízo sofrido pelo Segurado e indenizável ou não, de acordo com as condições do Contrato de Seguro.

DANO CORPORAL: Lesão corporal exclusivamente física, causada ao corpo da pessoa física. Ficam excluídos desta definição os danos estéticos, mentais ou psicológicos.

DANO ESTÉTICO: Espécie de dano que se caracteriza por alteração duradoura ou permanente da aparência externa da pessoa, causando-lhe redução ou eliminação dos padrões de beleza.

DANO MATERIAL: Danos causados exclusivamente à propriedade material de bens tangíveis. No Seguro de Responsabilidade Civil excetua-se os bens de propriedade do Segurado. A redução ou a eliminação da expectativa de lucros ou ganhos de dinheiro e/ou valores mobiliários também não se enquadra na definição de dano material, mas sim na de "perda financeira". Analogamente, as lesões físicas ao corpo de uma pessoa não são danos materiais, mas sim "danos corporais".

DANO MORAL: Dano não físicos ou corporais causados a Terceiros, decorrentes de danos materiais e/ou corporais cobertos pela Apólice, que resultem em abalo psicológico ou à dignidade, que cause psíquico, constrangimento, desconforto e/ou humilhação. Ficam excluídos desta definição os Danos Estéticos.

DESPESAS DE CONTENÇÃO OU DE SALVAMENTO: Gastos realizados pelo Segurado, ou por quem de direito, para interromper, controlar ou atenuar a propagação dos efeitos de um sinistro, visando a limitar a extensão dos danos cobertos e preservar a integridade do bem segurado. Compreendem, entre outras, as medidas emergenciais adotadas para impedir o agravamento do prejuízo. Estão excluídas de tal definição as despesas que envolvam medidas tecnicamente inadequadas ou outras medidas que podem ser substituídas por outras com menor impacto, inclusive financeiro.

DIREITO DE REGRESSO: É o direito que tem a Seguradora de se ressarcir da indenização paga na ocasião da liquidação de um sinistro, cobrando-a do responsável direto pelo sinistro.

DIRIGENTES: Diretores ou Sócios dirigentes da empresa Segurada.

DOLO: Má-fé. Qualquer ato consciente por meio do qual alguém induz, mantém ou confirma outrem em erro; vontade conscientemente dirigida com a finalidade de obter um resultado criminoso.

EMPREGADO: consideram-se empregados, todos os trabalhadores, contratados sob o regime da CLT, incluindo estagiários, aprendizes, que possuem regime de lei específica.

ENDOSSO: Documento emitido pela Sociedade Seguradora, por meio do qual são formalizadas alterações do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE: Documento, que faz parte integrante da Apólice, no qual estão particularizadas as características do Seguro contratado.

EVENTO: Toda e qualquer ocorrência ou acontecimento decorrente de uma mesma causa passível de ser garantido por uma Apólice de Seguro. A partir do qual é invocada, justificadamente ou não, por Terceiros pretensamente prejudicados, a responsabilidade civil do Segurado.

FORO: Refere-se à localização do órgão do poder judiciário a ser acionado em caso de litígios oriundos desta Apólice. Nos termos da Lei 15.040/2024, é o domicílio do Segurado ou do Beneficiário, conforme o caso.

FRANQUIA: É o valor fixo ou percentual definido na Apólice, referente a responsabilidade do Segurado nos prejuízos indenizáveis, decorrentes de sinistro coberto.

FRAUDE: Termo que se remete a atividades enganosas, desonestas ou fraudulentas para obter para si para outrem, vantagem ilícita, financeira ou material, ganhos pessoais, cause prejuízo a Terceiros, mantendo ou até induzindo alguém em erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio que possa enganar para obtenção de vantagem.

GRAVAME: Garantia real incidente sobre o Veículo, decorrente de cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil (“leasing”), reserva de domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo proprietário ou arrendatário, aqui também entendidas as restrições judiciais existentes, cuja extinção/baixa é imprescindível ao pagamento da Indenização Integral.

INDENIZAÇÃO: Valor a ser pago pela sociedade Seguradora na ocorrência de evento coberto (sinistro), limitado ao valor do capital segurado da cobertura contratada.

INVALIDEZ PERMANENTE: Perda, redução ou impotência funcional definitiva, parcial (ocorre quando há uma perda parcial das funções) ou total ocorre quando há uma perda total das funções, de um membro ou órgão por lesão física, causada por Evento coberto.

IPCA/IBGE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

JUÍZO ARBITRAL: A arbitragem é um método de resolução de conflitos, no qual as partes definem que uma pessoa ou uma entidade privada irá solucionar a controvérsia apresentada pelas partes, sem a participação do Poder Judiciário.

ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING): Operação ou contrato pela qual uma instituição financeira competente (arrendadora) adquire um bem à livre escolha do cliente, com o objetivo de alugá-lo a este arrendatário por prazo determinado.

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE (LMG): Limite Máximo de responsabilidade da sociedade Seguradora aplicado ao conjunto das Coberturas do Contrato de Seguro.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI): Limite Máximo de responsabilidade da sociedade Seguradora, por Cobertura, relativo à reclamação ou série de reclamações de Sinistros, decorrentes do mesmo Risco garantido pelo Contrato de Seguro. Ressalta-se que estes limites são independentes, não se somando nem se comunicando, com os demais limites.

LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO: Pagamento da Indenização ou reembolso, relativa a um Sinistro.

LOCKOUT: Interrupção transitória das atividades empresariais por iniciativa de seus dirigentes, também conhecida como greve dos patrões ou greve patronal.

LUCROS CESSANTES: São lucros que deixam de ser auferidos diretamente pelo Terceiro prejudicado, devido a paralização de atividades e/ou do movimento de negócios em razão do sinistro causado pelo veículo segurado.

NEGLIGÊNCIA: Omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo ou obrigação. Se, decorrente da negligência, e de forma involuntária, houver violação de direito e for causado dano, o responsável terá cometido ato ilícito culposos. Falta de cuidado e desleixo proposital em determinada situação.

NOTIFICAÇÃO: Ato por meio do qual o Segurado comunica à Seguradora, exclusivamente durante a vigência da Apólice ou no prazo previsto em lei, fatos ou circunstâncias, potencialmente danosos, os quais poderão levar a uma reclamação no futuro.

OCORRÊNCIA: Acontecimento, circunstância. No Seguro, é sinônimo de evento danoso, sinistro ou, ainda, agravação de Risco.

OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA (BASCULAMENTO): Ato de carregar ou descarregar aquilo que pode ser removido, retirado e/ou movimentado, transportado ou suportado.

OPERAÇÃO DE IÇAMENTO E DESCIDA: Ato de levantar ou abaixar, fazer subir ou fazer descer, remover, retirar e/ou movimentar a carga através de meios de locomoção

PASSEIROS: Toda pessoa transportada no Veículo, inclusive o condutor.

PERDA LABORATIVA: Valor que a pessoa deixa de auferir em decorrência de impossibilidade do exercício de suas atividades profissionais em virtude de Invalidez Permanente.

PERDAS FINANCEIRAS: Representam as perdas econômicas em consequência direta dos Danos Materiais cobertos por este Contrato de Seguro.

PREJUÍZO: Qualquer Dano ou perda que reduz na quantidade, qualidade ou interesse, o valor de um bem.

PREJUÍZO FINANCEIRO: redução ou eliminação de disponibilidades financeiras já existentes, como créditos, dinheiro ou valores mobiliários. Difere de “Perdas Financeiras” no sentido de representarem estas a redução ou eliminação de uma expectativa de ganho ou lucro, e não uma redução concreta de disponibilidades financeiras.

PRÊMIO: Importância paga à Seguradora pelo Segurado, para que esta assumo o Risco a que o Segurado está exposto.



PRESCRIÇÃO: Perda do prazo para reclamar os direitos ou a extinção das obrigações previstas nos contratos, em razão do transcurso dos prazos fixados em lei.

PROPONENTE DO SEGURO: Pessoa física ou jurídica que pretende contratar o Seguro e que, para este fim, apresenta uma proposta de Seguro.

PROPOSTA DE SEGURO: Documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o Seguro.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO: Formulário preenchido pelo Proponente do Seguro de modo claro, preciso e sem omissões, no qual são fornecidas informações sobre o Risco que a Seguradora irá assumir, sendo parte integrante da Proposta de Seguro.

RECLAMAÇÃO: Manifestação de Terceiro, pedindo Indenização ao Segurado, alegando sua Responsabilidade Civil por ato possivelmente Danoso.

REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO: Processo de apuração das causas e dos respectivos valores dos danos sofridos pelo Terceiro e reclamados ao Segurado.

REINTEGRAÇÃO: Recomposição do Limite Máximo de Indenização relativo a uma ou mais das Coberturas contratadas, após ter sido efetuado o pagamento de alguma Indenização ao Segurado.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO: Direito da Seguradora de cobrar do Segurado a devolução de uma Indenização paga indevidamente.

RESPONSABILIDADE CIVIL: É a obrigação, imposta pela lei ao responsável por um ato ilícito, ou por um fato nocivo, de indenizar os danos causados ao(s) Terceiro(s) prejudicado(s).

RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA – VEÍCULO (RCF-V): É um Seguro que oferece cobertura para Danos não intencionais causados a Terceiros, incluindo danos materiais, corporais ou morais. Essa cobertura é especialmente importante em situações de Sinistros, como acidentes de trânsito, causado por veículo segurado, onde o Segurado pode ser responsabilizado por danos causados a Terceiros ou bens.

RESSARCIMENTO: Reembolso dos prejuízos suportados pela Seguradora ao indenizar Dano causado por Terceiro(s).

REVELIA: Efeito do não comparecimento do Segurado/réu em audiência designada em processo movido por terceiro/autor; ou a não apresentação de defesa no prazo previsto em lei, caso em que serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo Terceiro/autor da ação.

RISCO: Evento futuro e incerto, que independe da vontade das partes contratantes (Segurado e Seguradora) e cuja ocorrência acarreta prejuízo ao Segurado.

RISCO COBERTO: Riscos predeterminados nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice, cuja ocorrência habilita o Segurado a pleitear a cobertura do Seguro, desde que atendidas todas as demais disposições previstas neste contrato.

RISCO EXCLUÍDO: Riscos não garantidos pela Apólice, ainda que possam gerar responsabilidade de qualquer natureza ao Segurado.

SALVADOS: Bens resgatados de um sinistro e que ainda possuem valor econômico.

SEGURADO: Pessoa física ou jurídica, que tendo interesse segurável, contrata o Seguro.

SEGURADOR(A): Empresa legalmente constituída para assumir e gerir Riscos de natureza securitária, devidamente indicada na especificação.

SEGURO: Contrato pelo qual uma das partes, se obriga, mediante cobrança de Prêmio, a Indenizar a outra, pela ocorrência de determinados eventos ou por eventuais prejuízos, previstos neste Contrato.

SINISTRO: Ocorrência de evento passível de Cobertura e Indenização, desde que previsto nos termos deste Seguro.

SUB-ROGAÇÃO: Direito conferido por lei à Seguradora, que, após pagar a indenização ao Segurado, passa a assumir os direitos e ações deste contra Terceiros responsáveis pelos prejuízos. No contrato de Seguro, a sub-rogação ocorre após a ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização, momento em que a Seguradora se sub-roga nos direitos que o Segurado possuía contra os responsáveis pelo evento danoso.

SUSEP: Superintendência de Seguros Privados. Entidade autárquica integrante do Sistema Nacional de Seguros Privados, à qual compete a fiscalização da constituição, organização, funcionamento e operação do mercado segurador e ressegurador.

TERCEIRO: Refere-se a qualquer pessoa física ou jurídica. No Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V), trata-se do prejudicado por ato ou fato cuja responsabilidade é atribuída ao veículo segurado, quando este causar Dano ou Prejuízo, exceto ao motorista e passageiros. Não se enquadram na definição de Terceiros: (a) se Pessoa Física: o próprio Segurado, o condutor, qualquer passageiro do Veículo Segurado, bem como o cônjuge e/ou companheiro(a), os parentes naturais ou por afinidade do Segurado até o 3º grau, e quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente; (b) Se Pessoa Jurídica: Qualquer pessoa que



integre o quadro social ou de administração da empresa, os empregados da empresa, seus ascendentes, descendentes, cônjuges/companheiro(a) e parentes naturais ou por afinidade até o 3º grau, prepostos e prestadores de serviços, empresas do mesmo grupo, cooperativas, coligadas, associadas, etc.

TUMULTO: Ação conjunta de pessoas, com características de aglomeração, que perturbe a ordem pública através da prática de atos predatórios, para cuja repressão não haja necessidade das forças armadas.

VEÍCULO: Qualquer meio de transporte utilizado no transporte de pessoas e mercadorias de um lugar para outro.

VEÍCULO LEVE: Corresponde a Ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e camioneta, com peso bruto total (PBT) inferior ou igual a 3.500kg (três mil e quinhentos quilogramas).

VEÍCULO PESADO: Corresponde a ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque, combinação de veículos, veículo leve tracionando outro veículo, ou qualquer outro veículo com peso bruto total superior a 3.500kg (três mil e quinhentos quilogramas).

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA: É uma quantia que a parte perdedora de um processo judicial deve pagar à parte vencedora, como o objetivo de compensar os honorários advocatícios e as custas judiciais, visando garantir que a parte vencedora seja reembolsada pelo gasto que teve com a contratação de um advogado, conforme previsto no Código de Processo Civil.

VIGÊNCIA / VIGÊNCIA DO CONTRATO / PERÍODO DE VIGÊNCIA: Intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o Contrato de Seguro, podendo ser fixada em anos, meses, dias, horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios, conforme estabelecido no Plano de Seguro.

VISTORIA DE SINISTRO: Inspeção efetuada pela Seguradora, em caso de Sinistro, para verificar os Danos ou Prejuízos.

3. OBJETIVO DO SEGURO

3.1. O presente Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V) tem por objetivo garantir ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, em razão dos Riscos Cobertos pelas garantias contratadas, o reembolso das quantias devidas e despendidas nas reparações de danos involuntários, materiais e/ou corporais causados a Terceiros, pelas quais o Segurado venha a ser responsabilizado civilmente, por danos causados por veículo segurado a Terceiros e que o Segurado seja obrigado a indenizá-los, por ou em decisão judicial transitada em julgado, decisão arbitral ou em acordo pactuado entre o Segurado e os Terceiros prejudicados, desde que com anuência prévia e expressa da Seguradora, devendo, ainda, serem atendidas as demais disposições especificadas nestas Condições Gerais.

4. ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS COBERTURAS

4.1. As disposições deste Seguro aplicam-se exclusivamente a danos ocorridos e reclamados em todo território brasileiro, salvo disposições em contrário expressamente especificadas nesta Apólice.

5. RISCOS COBERTOS

5.1. Para os fins deste Seguro, consideram-se Riscos Cobertos aqueles expressamente descritos na Apólice e na Cláusula 3. OBJETIVO DO SEGURO e não excluídos nestas Condições Gerais, nas Condições Especiais ou nas Condições Particulares, as quais fazem parte integrante e inseparável da Apólice e nela encontram-se expressamente ratificadas.

5.2. O Segurado, mediante pagamento de Prêmio, deverá contratar as Coberturas Básicas, sendo:

a) Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – Danos Materiais;

b) Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – Danos Corporais.

5.2.1. O Segurado poderá contratar, ainda, mediante pagamento de Prêmio Adicional, a Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo – Danos Morais.

5.2.2. Somente as Coberturas Básicas poderão ser contratadas isoladamente.

5.3. São condições necessárias para que o Segurado possa pleitear a cobertura, sem prejuízo das demais disposições da Apólice:

a) os danos ou o fato gerador tenham ocorrido durante o período de vigência da Apólice; e

b) o Segurado apresente o pedido de indenização à Seguradora durante a vigência da Apólice ou nos prazos prescricionais em vigor.



5.4. A Seguradora fará o pagamento dos custos de defesa, de acordo com os termos da Cláusula 24. CUSTOS DE DEFESA destas Condições Gerais.

5.5. Estarão cobertas por este seguro as Medidas de Contenção ou de Salvamento com limite específico de 5% (cinco por cento) do Limite Máximo de Indenização (LMI) da cobertura aplicável ao evento, observado o limite máximo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), desde que comprovadas as despesas despendidas pelo Segurado e/ou por Terceiros para evitar o sinistro iminente ou atenuar seus efeitos, relativas a interesses garantidos por este Seguro.

5.5.1. Esta verba terá natureza acessória e complementar às demais coberturas do contrato, e sua utilização não reduzirá o limite das coberturas principais do seguro.

5.5.2. A Seguradora não estará obrigada a custear as Despesas de Contenção ou de Salvamento decorrentes de:

- a) Eventos relativos a coberturas não contratadas;
- b) Eventos cobertos pela apólice e de riscos não cobertos, as despesas serão amparadas na respectiva ordem, pela Seguradora e pelo Segurado, na proporção exata em que forem classificadas como despesas de riscos cobertos e despesas de riscos não cobertos;
- c) Prevenção ordinária, incluindo qualquer tipo de manutenção, segurança, conservação, reforma, substituição preventiva e ampliação as quais são de responsabilidade exclusiva do Segurado;
- d) despesas com medidas excessivas, notoriamente inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, considerando a garantia contratada para o tipo de sinistro iminente ou verificado.

6. RISCOS EXCLUÍDOS

6.1. O presente Seguro não garantirá prejuízos e despesas devidos ou despendidos pelo Segurado para reparar, evitar ou minorar Danos de qualquer espécie decorrentes de/da/do:

- a) Danos sofridos por pessoas transportadas no veículo segurado;
- b) Danos sofridos por bens ou mercadorias transportados no veículo segurado;
- c) Atos ilícitos dolosos ou culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado ou pelo condutor do veículo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; se o Segurado for pessoa jurídica, a exclusão se aplica aos sócios controladores da empresa Segurada, aos seus dirigentes e administradores, aos beneficiários, e também aos respectivos representantes;
- d) inobservância das disposições legais do código de trânsito brasileiro, assim como de outro país, na hipótese de a garantia se estender também para os sinistros ocorridos fora do Brasil, inclusive no que diz respeito à lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento de carga ou bagagem transportada;
- e) acidentes enquanto o veículo estiver sendo dirigido, utilizado, conduzido e/ou manobrado pelo Segurado ou por qualquer outra pessoa, com ou sem o conhecimento do Segurado sem habilitação legal e apropriada, ou quando tal documento estiver suspenso, cassado, vencido e/ou não renovado por restrições médicas e/ou legais;
- f) acidentes ocasionados por condutor que não tenha o curso regular para transportar produtos perigosos, rochas ornamentais ou chapas serradas ou outros produtos cujas leis de trânsito assim exigirem;
- g) acidentes ocorridos com veículo em via proibida ao trânsito de veículos automotores pelas autoridades competentes;
- h) transporte de contrabando e comércio de ilícitos ou proibidos;
- i) mau acondicionamento ou acondicionamento inadequado de carga;
- j) acidentes ocorridos com veículo com excesso de pessoas, carga, peso ou altura;
- k) danos decorrentes da ausência ou falha na manutenção do veículo;
- l) operação de carga, descarga, içamento, descida e da utilização de equipamentos para execução de tais operações;
- m) reclamações de eventos não causados por colisão, capotagem, abalroamento, tombamento, incêndio e explosão do veículo do veículo segurado;
- n) queda, deslocamento, deslizamento, vazamento ou derrame da carga transportada sobre o veículo, salvo quando em consequência de um dos Riscos Cobertos por este Seguro;
- o) danos causados exclusivamente pela carga;
- p) atos de vandalismo, discussões, brigas e agressões;
- q) perdas financeiras, multas, juros, outros encargos financeiros e outros prejuízos indiretos resultantes de um dos Riscos Cobertos;



- r) danos morais, salvo se contratada cobertura adicional para danos morais e respeitando-se as respectivas condições contratuais;
- s) danos estéticos;
- t) danos ecológicos permanentes de qualquer natureza, inclusive poluição ambiental, degradação da qualidade ambiental, recursos naturais e/ou alteração adversa das características do meio ambiente;
- u) multas e fianças, bem como quaisquer despesas relativas a ações ou processos criminais;
- v) multas e cobranças de qualquer natureza de serviços de órgãos públicos e de reconstrução de obras públicas ou de concessionárias de rodovias;
- w) cobrança de estadias de oficinas pelo período de paralisação de veículo de propriedade de Terceiro;
- x) elaboração ou cópia de documentos, laudos e orçamentos;
- y) juros, correção monetária ou qualquer outra verba que o Segurado seja condenado a pagar — quando for comprovado que o Segurado tenha causado o sinistro e não tenha concordado em utilizar o Seguro para o Terceiro. Nessa hipótese, a responsabilidade da Seguradora limita-se ao valor dos prejuízos apurados na data do sinistro;
- z) despesas do Segurado ou do advogado com locomoção, refeição ou estadias decorrentes do processo judicial;
- aa) de reclamações de quem não se enquadre no conceito de “Terceiro” deste Seguro;
- bb) reclamações de Terceiros, pessoas jurídicas, com participação acionária ou por cotas na empresa Segurada (e vice-versa), até ao nível de pessoas físicas, que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou possam exercer o controle comum das duas empresas;
- cc) tempo em que o veículo esteve em poder de Terceiros em razão de furto, sequestro, ameaça ou qualquer outra forma dolosa de apropriação;
- dd) reclamações de pacientes transportados por ambulâncias, cujas lesões não sejam decorrentes do acidente de trânsito envolvendo o veículo Segurado;
- ee) reclamações de Terceiros quando o Segurado se comprometer a indenizar sem a prévia e expressa concordância da Seguradora;
- ff) reclamações de Terceiros transportados em locais inapropriados a esse fim;
- gg) tumultos, motins, protestos, manifestações de qualquer natureza, perturbações da ordem pública, greves e paralisação de atividade provocada pelo empregador (lockout);
- hh) contaminação ou radiação de qualquer natureza e processos provocados por combustíveis e materiais de armas nucleares e ainda qualquer processo de fissão nuclear causados ao meio ambiente, tanto pelo veículo segurado quanto pelo veículo do Terceiro eventualmente envolvido no acidente;
- ii) não recolhimento e travamento de portas, baús, caçambas, braços mecânicos, guindastes, munks e demais componentes utilizados para operações, por qualquer motivo (esquecimento, falha mecânica, erros de operação, fabricação, uso inadequado do componente/equipamento, etc.), ainda que estes ocorram quando o veículo segurado estiver em trânsito.
- jj) Danos causados pelo condutor do veículo segurado sob influência de uso de bebidas alcoólicas, fumo, substâncias tóxicas ilícitas (drogas) ou derivados;
- kk) Indenizações a Terceiros, perdas ou danos decorrentes e/ou relacionados à interrupção ou à falha na prestação de serviços ou prestação defeituosa de serviços, incluindo Lucros cessantes;
- ll) Danos causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o competente certificado de registro oficial. Nesta hipótese, a indenização não excederá o valor praticado no mercado pela transação de um animal comum;
- mm) Danos causados entre veículos de propriedade do próprio Segurado.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Além dos demais casos previstos em lei, o Segurado perderá o direito a qualquer Indenização decorrente do presente Contrato de Seguro quando:

- a) O Segurado, por si, por seu(s) representante(s) legal(is) ou por Corretor de Seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta de Seguro ou no valor do Prêmio. Nessas hipóteses, além da Perda do Direito à Indenização, além de estar obrigado ao pagamento do Prêmio vencido;
 - a1) Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora poderá: (i) Na hipótese de não ocorrência de sinistro: cancelar o Contrato de Seguro, retendo do prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido ou, mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do Seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada; (ii)

Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral: cancelar o Contrato de Seguro após o pagamento da indenização, retendo do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido ou permitir a continuidade do Seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada; (iii) Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral: cancelar o Contrato de Seguro após o pagamento da Indenização, deduzindo do valor a ser indenizado a diferença do Prêmio cabível;

- b) Por qualquer meio, procurar obter benefícios ilícitos do Seguro a que se refere este Contrato de Seguro;**
- c) Agravar intencionalmente o Risco Coberto por este Contrato de Seguro;**
- d) Deixar de cumprir qualquer obrigação convencionada pelo presente Contrato de Seguro;**
- e) O Segurado não comunicar à Seguradora, logo que souber, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o Risco Coberto, sob pena de Perda do Direito à Indenização, se ficar comprovado que silenciou de má-fé:**
 - e1) A Seguradora, desde que o faça nos 20 (vinte) dias seguintes ao recebimento do aviso de Agravamento do Risco, poderá dar ciência ao Segurado, por escrito, de sua decisão de cancelar o Contrato de Seguro ou, mediante acordo entre as partes, restringir a Cobertura contratada ou cobrar a diferença do Prêmio cabível;**
 - e2) O cancelamento do Contrato de Seguro só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer. Nesse período, caso ocorra sinistro, a Seguradora somente poderá recusar-se a indenizar caso prove o nexo causal entre o relevante agravamento do risco e o sinistro caracterizado;**
 - e3) Na hipótese de continuidade do Contrato de Seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível;**
 - e4) Se, em consequência do relevante agravamento do risco, o aumento do prêmio for superior a 10% (dez por cento) do valor originalmente pactuado, o segurado poderá recusar a modificação no contrato, resolvendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da alteração no prêmio, com eficácia desde o momento em que o estado de risco foi agravado.**
- f) Se efetuar qualquer modificação ou alteração no Risco Objeto do Seguro ou a sua utilização que resultem na Agravamento do Risco para a Seguradora, sem sua prévia e expressa anuência, ou aquelas que impliquem em cobrança adicional de Prêmio;**
- g) Deixar de cumprir qualquer obrigação convencionada pelo presente Contrato de Seguro;**
- h) Se deixar de tomar toda e qualquer providência que seja de sua obrigação ou que esteja ao seu alcance, visando evitar, reduzir ou não agravar os prejuízos resultantes de um Sinistro;**
- i) Os não for comunicada à Seguradora a ocorrência de sinistro, tão logo o Segurado tome conhecimento, e/ou forem adotadas as providências imediatas para minorar as suas consequências;**
- j) Cometer, por si ou por seus representantes legais, qualquer ato comprovadamente doloso que diminua ou cancele os direitos de sub-rogação da Seguradora;**
- k) O sinistro for devido a atos ilícitos, dolosos e/ou culpa grave, equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, seu preposto ou representante legal. Nos Seguros contratados por pessoa jurídica, esta exclusão aplica-se também aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos seus respectivos representantes legais;**
- l) O Segurado fizer declarações falsas, inexatas ou omissas, ou por qualquer meio procurar obter benefícios ilícitos deste seguro;**
- m) O segurado dificultar qualquer exame ou diligência, necessários para a ressalva de direitos em relação a Terceiros, ou para a avaliação de danos, em caso de sinistro;**
- n) O sinistro for devido a dolo do Segurado ou se a reclamação dele for fraudulenta ou de má-fé;**
- o) o Segurado deixar de comunicar qualquer alteração ocorrida durante a vigência que implique em modificação neste Seguro e/ou pagamento adicional de Prêmio;**
- p) For verificada a simulação de sinistro ou se ocorrer fraude ou tentativa de fraude;**
- q) Não for comunicada à Seguradora a contratação de novo Seguro para o mesmo interesse e Risco;**
- r) O Segurado se recusar a apresentar toda e qualquer documentação que seja exigida e indispensável à comprovação da reclamação de Indenização apresentada ou para levantamento dos prejuízos;**
- s) O Segurado não comunicar imediatamente à Seguradora a existência da reclamação ou ação judicial movida por Terceiros que envolva os Riscos Cobertos pela Apólice;**
- t) O Segurado reconhecer sua responsabilidade, confessar a ação, realizar acordo ou Indenizar o Terceiro diretamente sem anuência expressa da Seguradora;**

- u)** O Segurado deixar de comparecer às audiências designadas, não elaborar sua defesa nos prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial (revelia);
- v)** O Segurado não apresentar o contrato de honorários advocatícios firmado, datado e assinado à época da contratação, quando solicitado;
- w)** For constatada fraude ou má-fé do Segurado, de seus sócios controladores, dirigentes e administradores legais ou de seus respectivos beneficiários ou representantes legais;
- x)** Reconhecer sua responsabilidade ou transacionar com o Terceiro prejudicado sem prévia anuência por escrito da Seguradora;
- y)** Transferir os locais de Risco ou o bem Segurado a Terceiros, sem prévia e expressa anuência da Seguradora;
- z)** Se for constatado que o Condutor do Veículo Segurado estava sob ação de álcool, drogas, substâncias tóxicas, entorpecentes, ou, ainda, sob efeito de medicamentos contraindicados para condução de Veículos automotores, quando da ocorrência do Sinistro, mesmo que de forma acidental ou por envenenamento, desde que a Seguradora demonstre no caso concreto que tais situações tenham sido determinantes para a ocorrência do Sinistro. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo Segurado, mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o veículo, com ou sem o consentimento do Segurado.
- aa)** CASO A SEGURADORA TENHA CONHECIMENTO, POSTERIOR AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, DE QUAISQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA PERDA DE DIREITO, PODERÁ COBRAR DO SEGURADO O VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, MEDIANTE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

8. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

8.1. O Limite Máximo de Indenização (LMI) representa a responsabilidade máxima da Seguradora para cada uma das coberturas contratadas pelo Segurado, conforme expressamente mencionada na especificação.

8.1.2. Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura contratada não se somam e nem se comunicam, sendo estipulados de forma separada e individualizada para cada uma delas.

8.2. O Limite Máximo de Indenização para cada cobertura constante do Seguro representa a responsabilidade máxima da Seguradora, por item ou veículo Segurado, em caso de Sinistro e estará especificado na Apólice.

8.3. Mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, poderá ser contratado Seguro com Limite Máximo de Indenização Único (LMI – Único) para as garantias de danos materiais e/ou danos corporais causados a Terceiros.

8.4. Se houver mais de um Terceiro envolvido no Sinistro e o limite contratado não for suficiente para cobertura dos prejuízos, o pagamento da Indenização se dará por ordem de aviso de sinistro.

8.5. Todos os prejuízos decorrentes de um mesmo fato gerador serão considerados como um único sinistro, qualquer que seja o número de vítimas de danos materiais que venham a reclamar perante o Segurado.

9. REINTEGRAÇÃO

9.1. Na ocorrência de Sinistros que resultem em Indenização das coberturas contratadas, os valores indenizados serão deduzidos do valor Segurado da respectiva cobertura. A Reintegração desses valores não será automática.

9.2. Na hipótese de o somatório de todas as indenizações pagas ao Segurado atingir o Limite Máximo de Indenização, a Apólice ou o item será automaticamente cancelado.

9.3. O Segurado poderá solicitar por escrito, dentro do prazo e 5 (cinco) dias úteis da data do Sinistro, a Reintegração do Valor Segurado relativamente a cada Sinistro. Havendo concordância por parte da Seguradora, que se pronunciará no prazo máximo de 20 (vinte) dias, será cobrado um Prêmio adicional correspondente ao período compreendido entre a data do Sinistro e o vencimento do Seguro.

10. FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO

10.1. Este Seguro é contratado a Primeiro Risco Absoluto, ou seja, os prejuízos serão indenizados até o Limite Máximo de Indenização contratado.

10.2. Mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, este Seguro poderá ser contratado a Segundo Risco Absoluto sendo, portanto, subsidiário em relação ao Seguro de uma Apólice primária de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF-V, contratada em outra Seguradora.

10.2.1. Para contratação a Segundo Risco Absoluto, o Segurado deverá, obrigatoriamente, ter contratado a cobertura a Primeiro Risco Absoluto em outra Seguradora.



11. VIGÊNCIA DO SEGURO

11.1. A vigência da Apólice será pelo período expressamente estabelecido na especificação, sendo o seu início e término às 24h (vinte e quatro horas) das datas estabelecidas.

11.2. No caso de renovação, o início da nova vigência deverá coincidir com o término da vigência anterior.

11.3. A Seguradora poderá efetuar, a qualquer momento, as inspeções e as verificações que considerar necessárias ou convenientes, com relação ao Seguro e ao Prêmio, assumindo o Segurado a obrigação de fornecer os esclarecimentos, documentos e as provas que lhe forem solicitadas.

12. ACEITAÇÃO DO SEGURO

12.1. Para contratação do Seguro, o proponente, seu representante legal ou Corretor de Seguros habilitado deverá preencher proposta, a qual deve conter os elementos essenciais para o exame e Aceitação do Risco.

12.2. A Seguradora fornecerá ao proponente protocolo que identifique o recebimento da Proposta, com indicação da data e hora de seu recebimento.

12.3. A aceitação do Seguro estará sujeita à análise do Risco pela Seguradora.

12.3.1. Somente será considerada proposta, para quaisquer fins, inclusive para fins de aplicação de quaisquer prazos de aceitação por parte da Seguradora o documento que contiver a totalidade dos elementos essenciais ao exame e à Aceitação do Risco, independentemente de fornecimento, quando da sua recepção pela Seguradora, de protocolo de identificação ao proponente.

12.3.2. O proponente é obrigado a fornecer na Proposta de Seguro todas as informações necessárias à Aceitação do Risco e à fixação do valor do Prêmio, conforme questionário submetido pela Seguradora. O proponente, ao responder o questionário, deverá informar tudo de relevante que souber ou que deveria saber a respeito do interesse e do Risco a serem garantidos.

12.3.3. A Seguradora alertará o proponente acerca das informações consideradas relevantes para a subscrição do Risco.

12.3.4. O descumprimento doloso do dever de informar será considerado agravamento de Risco e implicará perda da garantia, sem prejuízo da dívida de Prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela Seguradora.

12.3.5. Não é admitida a presunção de que a Seguradora possa ter conhecimento de circunstâncias que não constem na Proposta de Seguro e daquelas que não tenham sido comunicadas posteriormente.

12.3.6. O descumprimento doloso do dever de informar implicará perda da garantia deste Seguro, sem prejuízo da dívida de Prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela Seguradora. O descumprimento culposos do dever de informar implicará a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o Prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas.

12.3.7. O descumprimento culposos do dever de informar será considerado Agravamento de Risco e implicará a redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas.

12.3.8. Não se presume que a Seguradora possa ter conhecimento de circunstâncias que não constem na proposta e daquelas que não tenham sido comunicadas posteriormente.

12.3.9. Se, diante dos fatos não revelados, a garantia for tecnicamente impossível, ou se tais fatos corresponderem a um tipo de interesse ou Risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, o Seguro será extinto, sem prejuízo da obrigação de o Segurado ressarcir as despesas efetuadas pela Seguradora.

12.3.10. A Seguradora, desde que comprovada a casualidade da omissão e a sua boa-fé pelo Segurado, poderá permitir a continuidade do Seguro, mediante pagamento da diferença de Prêmio cabível.

12.4. A contratação ou alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, pelo corretor de seguros.

12.5. A aceitação do Seguro ou as alterações que impliquem modificação do Risco estará sujeita à análise de Risco.

12.5.1. As alterações estarão sujeitas à solicitação, pela Seguradora, de informações e documentos complementares àqueles inicialmente indicados na proposta.

12.6. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias, contados a partir da data de recebimento da proposta, para recusar ou aceitar o Risco que lhe foi proposto, seja para seguros novos ou para as renovações.

12.7. A Seguradora poderá solicitar, simultaneamente à apresentação da Proposta de Seguro e, deste modo, fazendo parte integrante desta, o questionário e/ou ficha de informação para um melhor exame dos Riscos propostos.

12.8. A contagem do prazo de 25 (vinte e cinco) dias para avaliação da proposta será interrompida, caso a Seguradora, justifique a solicitação de novos documentos e/ou informações complementares para uma melhor



análise dos Riscos propostos. O prazo de 25 (vinte e cinco) dias será reiniciado a partir da data em que se der a entrega da documentação e/ou informação complementar.

12.8.1. A solicitação de documentos e/ou informações complementares poderá ser feita mais de uma vez durante o prazo estabelecido no item 12.8, desde que a Seguradora fundamente o pedido da nova documentação.

12.8.2. A ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo previsto no item 12.8 caracterizará a aceitação tácita do Risco. A emissão da Apólice com consequente envio e/ou disponibilização do documento contratual caracterizará a aceitação da proposta.

12.9. Nos Contratos de Seguros cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio e, caso tenha sido contratada a cobertura provisória, a data de início de vigência do Seguro corresponderá à data da aceitação tácita da proposta ou da aceitação expressa, salvo se pactuado de forma diversa entre as partes.

12.9.1. Nos Contratos de Seguros cujas propostas tenham sido recepcionadas sem pagamento de prêmio, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação da proposta ou com data distinta, desde que expressamente acordado entre as partes. Nestes casos, não será concedida cobertura provisória para os sinistros ocorridos durante o período de análise da proposta pela Seguradora.

12.10. Nos casos em que a aceitação da proposta dependa da contratação ou alteração de resseguro facultativo, haverá a suspensão do prazo para aceitação da proposta até que o ressegurador se manifeste expressamente à Seguradora. Nessa hipótese, não haverá a cobrança total ou parcial do prêmio.

12.11. Considerar-se-á a data da Aceitação da Proposta: a) a data da manifestação da Seguradora, se anterior ao término do prazo indicado acima; b) a data do término do prazo indicado acima, ressalvados os casos de suspensão do prazo de aceitação previstos nesta cláusula.

12.12. Havendo a aceitação da proposta, o período de cobertura provisória pode ser considerado como de efetiva vigência.

12.13. A Apólice será emitida de acordo com a Proposta de Seguro assinada pelo Segurado ou seu representante legal, ou seu Corretor de Seguros.

12.14. A Seguradora comunicará o proponente da decisão de não aceitação da proposta, indicando os motivos que justificaram a respectiva decisão.

12.14.1. Em caso de recusa da Proposta de Seguro dentro dos prazos previstos nas condições contratuais, a Seguradora restituirá ao proponente a diferença entre o valor pago e o valor correspondente ao período de cobertura provisória, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da comunicação da não aceitação da proposta.

12.14.2. No caso de recusa da proposta, tendo ocorrido adiantamento de prêmio, para fins de cobertura provisória, ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias para a devolução do prêmio ao Segurado, o valor correspondente será devidamente atualizado monetariamente, a partir da data da formalização da recusa.

12.15. Na hipótese de recusa da proposta, a cobertura provisória encerrar-se-á após 2 (dois) dias úteis contados da comunicação formal da não Aceitação da Proposta ao proponente, representante legal ou Corretor de Seguros, salvo na hipótese de a Apólice possuir vigência inferior a 12 (doze) meses, situação na qual a cobertura provisória encerrar-se-á imediatamente.

12.16. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12.17. Qualquer alteração nas condições contratuais em vigor deverá ser realizada por endosso ao contrato e com a concordância expressa e escrita das partes.

12.18. O Segurado poderá, a qualquer tempo, subscrever nova Proposta de Seguro ou solicitar emissão de endosso para alteração de valores ou coberturas contratadas, ficando a critério da Seguradora sua aceitação e alteração do prêmio, quando couber.

12.19. Para Riscos que dependam de cobertura de resseguro facultativo, o prazo para manifestação da Seguradora será interrompido até que o ressegurador se manifeste formalmente. A Seguradora comunicará o Segurado, seu representante legal ou Corretor de Seguros, por escrito, sobre a inexistência de cobertura durante o período de suspensão para análise do ressegurador.

12.19.1. Neste caso, será considerada como início de vigência a data em que a proposta for integralmente aceita pelo Ressegurador e confirmada formalmente a aceitação pela Seguradora. EM NENHUMA HIPÓTESE SERÁ CONSIDERADA A COBERTURA PROVISÓRIA PARA OS SINISTROS OCORRIDOS DURANTE O PERÍODO DE ANÁLISE DA PROPOSTA PELA SEGURADORA E DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA ANÁLISE DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA PELO RESSEGURADOR. Na hipótese de ser adiantado valor parcial ou total para pagamento de prêmio futuro, o valor será

considerado como indevido e será restituído pela Seguradora ao proponente, nos termos previstos nas condições contratuais.

12.19.2. Na hipótese acima, é vedada a cobrança, total ou parcial, do prêmio.

12.20. O período de cobertura provisória expressamente contratada poderá ser considerado como de efetiva vigência do Seguro, nos termos das condições contratuais do Seguro.

12.21 A cobertura provisória para sinistros ocorridos no período de análise da proposta somente será concedida se solicitada expressamente pelo proponente, e, desde que realizado o pagamento do prêmio, total ou parcialmente, no período de análise da aceitação, independentemente da data de vencimento do boleto ou de qualquer outro título emitido pela Seguradora.

12.22. Para os Seguros de danos contratados com vigência igual ou superior a 12 (doze) meses, a cobertura provisória será encerrada às 24h do segundo dia útil após a data da comunicação formal da recusa da proposta, conforme condições contratuais do Seguro.

12.23. Para os seguros contratados com vigência inferior a 12 (doze) meses, a cobertura será encerrada imediatamente, conforme condições contratuais do Seguro.

13. RENOVAÇÃO E ALTERAÇÃO DO SEGURO

13.1. A renovação da Apólice não é automática, cabendo às partes acordarem previamente as bases da nova contratação.

13.2. Para a renovação da Apólice, o Segurado, seu representante legal ou seu corretor de Seguros, deverá encaminhar a proposta de renovação e os questionários devidamente preenchidos, datados e assinados, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do seu término de vigência do Seguro contratado.

13.2.1. Com base na análise dessas informações, a Seguradora determinará se a Apólice será ou não renovada, apresentando os novos termos e suas condições, se aceitar a renovação.

13.3. Caso a Seguradora não tenha interesse em renovar a Apólice, deverá comunicar o Segurado com no mínimo, 30 (trinta) dias que antecedam o final de vigência da Apólice.

13.4. O Segurado poderá propor alterações no contrato, durante a sua vigência observado o disposto nos itens subsequentes.

13.4.1. O Segurado se obriga a comunicar a Seguradora, imediatamente e por escrito, qualquer situação ou alteração que possa modificar ou agravar os Riscos Cobertos na Apólice, sob pena de incidir na sanção prevista na Cláusula 7. PERDA DE DIREITOS e nos Artigos 13 e 14 da Lei nº 15.040/2024

13.4.2. A Seguradora, desde que o faça nos 20 (vinte) dias seguintes ao recebimento do aviso de Agravamento do Risco, poderá dar ciência ao Segurado, por escrito, de sua decisão de cancelar o Contrato de Seguro ou, mediante acordo entre as partes, restringir a Cobertura contratada ou cobrar a diferença do Prêmio cabível;

13.4.3. Caso a Seguradora aceite manter a Apólice para o Risco modificado, poderá cobrar prêmio adicional ou restituir prêmio já pago, através de endosso, desde que tal modificação implique agravamento do Risco, ou, mediante acordo com o Segurado, que resulte em restrição à cobertura contratada.

13.4.4. Eventuais prêmios a cobrar ou a devolver em virtude das situações acima previstas serão calculados proporcionalmente ao período a decorrer.

13.4.5. Em caso de aceitação de alteração solicitada pelo Segurado, a Seguradora emitirá aditivo/endosso ao Seguro, que passará a fazer parte integrante e inseparável da Apólice.

13.4.6. Quaisquer modificações introduzidas na Apólice vigorarão das 24 (vinte e quatro) horas do dia do endosso até o término da vigência do Seguro, salvo acordo entre as partes.

13.4.7. O cancelamento do Contrato de Seguro só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer. Nesse período, caso ocorra sinistro, a Seguradora somente poderá recusar-se a indenizar caso prove o nexo causal entre o relevante agravamento do risco e o sinistro caracterizado.

13.4.8. Se, em consequência do relevante agravamento do risco, o aumento do prêmio for superior a 10% (dez por cento) do valor originalmente pactuado, o Segurado poderá recusar a modificação no contrato, resolvendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da alteração no prêmio, com eficácia desde o momento em que o estado de risco foi agravado.

14. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

14.1. O Segurado que, na Vigência do contrato, pretender obter novo Seguro contra os mesmos Riscos, deverá comunicar a sua intenção, previamente, por escrito, a todas as Seguradoras envolvidas, sob pena de Perda de Direito a Indenização.

14.2. O prejuízo total, relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura contratada nesta Apólice, será constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de Danos a Terceiros, com o objetivo de reduzir a sua responsabilidade;

b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado, decisão arbitral ou por acordo entre Segurado e Terceiro, desde que com a anuência prévia e expressa das Seguradoras envolvidas.

14.3. De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro;

b) Valor referente aos Danos Materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou por Terceiros na tentativa de minorar o Dano ou salvar a coisa;

c) Danos sofridos pelos bens Segurados.

14.4. A Indenização relativa a qualquer Sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

14.5. Na ocorrência de Sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos Riscos, em Apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

a) será calculada a Indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, Franquia se o Limite Máximo de Indenização da cobertura;

b) será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

I - Se, para uma determinada Apólice, for verificado que a soma das Indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo Limite Máximo de Garantia, a Indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva Indenização individual ajustada; para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras Apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e Limites Máximos de Indenização; o valor restante do Limite Máximo de Garantia da Apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os Limites Máximos de Indenização destas coberturas;

II - Caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo com a alínea (a) desta cláusula;

c) Será definida a soma das Indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes Apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com a alínea (b) desta cláusula;

d) Se a quantia a que se refere a alínea (c), acima, for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;

e) Se a quantia estabelecida na alínea (c) for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquela alínea.

14.6. A sub-rogação relativa a Salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada Seguradora na Indenização paga.

14.7. Salvo disposição em contrário, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os Salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes.

14.8. Esta cláusula não se aplica às coberturas que garantam morte e/ou invalidez temporária e a Seguros contratados em excesso e/ou a Segundo Risco.

15. PAGAMENTO DE PRÊMIO

15.1. O Prêmio do Seguro deverá ser pago em conformidade com as Condições Especificadas na Apólice.

15.2. O Prêmio do Seguro será calculado aplicando-se sobre a Importância Segurada a taxa prevista para este Seguro.



15.2.1. Se houver relevante redução do Risco, o valor do Prêmio será proporcionalmente reduzido, ressalvado, na mesma proporção, o direito da Seguradora ao ressarcimento das despesas realizadas com a contratação.

15.2.2. O pagamento do Prêmio do Seguro será único (à vista ou parcelado, conforme número de parcelas descrito na Apólice).

15.3. O respectivo documento de cobrança será encaminhado ao Segurado ou ao seu representante legal, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

15.4. O prazo limite para o pagamento do Prêmio é a data de vencimento estipulada no documento de cobrança. Se esta data limite cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

15.4.1. A data limite para o pagamento do Prêmio à vista ou da primeira parcela do Prêmio único ou periódico não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia, contados da aceitação da proposta e/ou de eventuais endossos, respeitado o prazo previsto no item 15.3.

15.4.1.1. A data de vencimento da última parcela não poderá ultrapassar o término do período de Vigência da Apólice ou do documento que gerou a cobrança.

15.4.2. Se o Segurado, seu representante ou o corretor, que eventualmente intermediar a operação, não receberem o documento de cobrança, seja do Prêmio à vista, ou de qualquer uma de suas parcelas, quando fracionado, no prazo aludido no item 15.3., deverão ser solicitadas, de forma expressa à Seguradora, instruções para efetuar o pagamento antes da data limite.

15.5. Caso ocorra Sinistro dentro do prazo de pagamento do prêmio sem que esse tenha sido pago, eventual direito à indenização do sinistro ao Segurado permanecerá sob condição suspensiva até que o prêmio seja efetivamente pago dentro do prazo.

15.5.1. Se o Sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio, à vista ou de qualquer uma de suas parcelas, sem que ele se ache efetuado, o direito à Indenização não ficará prejudicado, desde que o respectivo Prêmio seja pago ainda no prazo de vencimento.

15.5.2. Não ocorrendo o pagamento do Prêmio até o termo final do prazo de regulação e de liquidação do Sinistro, a Seguradora negará a cobertura de sinistro, não promovendo nova abertura de processo de regulação e liquidação até o pagamento dos valores devidos.

15.5.3. O não pagamento do Prêmio com vencimento único ou da primeira parcela, no caso de parcelamento, até a data do vencimento, implicará o cancelamento deste contrato.

15.6. No caso de fracionamento de Prêmio único, será garantida ao Segurado a possibilidade de antecipar o pagamento do Prêmio fracionado total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros pactuados, e não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.

15.7. A mora relativa à Prêmio único à vista ou da primeira parcela do Prêmio único parcelado ou periódico resolve o contrato de pleno direito, independentemente de notificação por parte da Seguradora.

15.7.1. Na hipótese de o Prêmio único ser parcelado ou periódico, a Seguradora notificará o Segurado, havendo a suspensão da garantia correspondente ao prêmio caso a mora não seja purgada no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento da notificação. No período de suspensão, caso ocorra um evento coberto, o Segurado não terá direito à indenização securitária.

15.7.2. A notificação deve ser feita por qualquer meio idôneo que comprove o seu recebimento pelo Segurado e conter as advertências de que o não pagamento no novo prazo suspenderá a garantia e de que, não purgada a mora, a Seguradora não efetuará pagamento algum relativo a sinistros ocorridos a partir do vencimento original da parcela não paga.

15.7.3. Caso o Segurado recuse o recebimento da notificação ou, por qualquer razão, não seja encontrado no último endereço informado à Seguradora, o prazo previsto no item 15.8 terá início na data da frustração da notificação.

15.7.4. Caso a mora não seja purgada no prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 15.7.1. acima, a Seguradora notificará o Segurado sobre a resolução do contrato, que terá efeito no prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento da notificação.

15.8. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do Contrato de Seguro, as parcelas vincendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da Indenização, excluído o adicional de fracionamento.

15.9. O pagamento do prêmio na opção de débito automático estará vinculado à confirmação de quitação da parcela, sendo que, se não houver saldo suficiente ou se o débito não for efetuado pelo banco, a parcela será considerada pendente.

15.10. É vedado o cancelamento do Contrato de Seguro cujo Prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o financiamento.

15.11. No caso de parcelamento do prêmio, além dos juros cobrados a título adicional de parcelamento, nenhum valor poderá ser cobrado a título de custo administrativo de parcelamento, sendo garantido ao Segurado a possibilidade de antecipar o pagamento dos prêmios parcelados, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros pactuados.

15.12. No caso de parcelamento do prêmio e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da Apólice será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, observada, no mínimo, a fração prevista na Tabela de Prazo Curto a seguir:

RELAÇÃO % ENTRE A PARCELA DE PRÊMIO PAGA E O PRÊMIO TOTAL DA APÓLICE	FRAÇÃO A SER APLICADA SOBRE A VIGÊNCIA ORIGINAL	RELAÇÃO % ENTRE A PARCELA DE PRÊMIO PAGA E O PRÊMIO TOTAL DA APÓLICE	FRAÇÃO A SER APLICADA SOBRE A VIGÊNCIA ORIGINAL
13	15/365	73	195/365
20	30/365	75	210/365
27	45/365	78	225/365
30	60/365	80	240/365
37	75/365	83	255/365
40	90/365	85	270/365
46	105/365	88	285/365
50	120/365	90	300/365
56	135/365	93	315/365
60	150/365	95	330/365
66	165/365	98	345/365
70	180/365	100	365/365

Nota: Para percentuais não previstos na tabela acima, deverá ser aplicado o percentual imediatamente superior.

15.13. O Segurado ou seu representante legal será informado sobre o novo prazo de vigência da Apólice ajustado, por meio de comunicação escrita.

15.14. Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas da cobrança de juros moratórios equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, dentro do novo prazo de Vigência da Apólice ajustada, ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência da Apólice original estabelecido.

15.15. No caso de recebimento indevido de Prêmio, os valores pagos serão devolvidos e estarão sujeitos à atualização monetária, a partir da data de recebimento, até a data da devolução, com base na variação positiva do IPCA/IBGE.

15.16. A diminuição do Risco no curso do contrato não acarreta a redução do prêmio estipulado para este contrato. Se, todavia, a redução for considerável, o Segurado poderá requerer a revisão do Prêmio ou mesmo o cancelamento do contrato.

16. FRANQUIA

16.1. Mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, poderá ser estabelecida uma franquia para as coberturas de danos materiais e de danos corporais. Quando estabelecida, a franquia será explicitada na especificação da Apólice.

16.2. Havendo indenização a ser paga por este Contrato de Seguro, esta somente será devida em quantia superior a valor da Franquia indicado na especificação da Apólice.

16.3. Correrão por conta do Segurado as perdas e danos indenizáveis e relativos a cada Sinistro coberto, até o valor da Franquia.

16.4. As perdas e danos decorrentes de um mesmo evento, atingindo ao mesmo tempo mais de um Terceiro prejudicado, ficarão sujeitos a uma única Franquia, salvo convenção em contrário na especificação da Apólice.

17. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

17.1. São obrigações do Segurado:

- a)** Comunicar à Seguradora, tão logo tenha conhecimento, sobre a ocorrência do sinistro através dos Canais de atendimento disponíveis ou de seu corretor, informando detalhadamente o ocorrido com informações que possam contribuir para a análise do Sinistro;
- b)** Comunicar à Seguradora, de imediato, qualquer citação, carta ou documento, judicial, extrajudicial ou ainda de natureza administrativa, que receber e que se relacione com um possível sinistro coberto por este Seguro;
- c)** Tomar todas as providências consideradas inadiáveis e ao seu alcance, para tentar evitar e/ou minorar os danos causados a Terceiros;
- d)** Registrar a ocorrência do Sinistro junto às autoridades competentes;
- e)** Fornecer à Seguradora todas as informações sobre as circunstâncias relacionadas ao evento para a determinação da causa, natureza e extensão dos Danos causados;
- f)** No momento da contratação do Seguro, ou de cancelamento da Apólice, disponibilizar à Seguradora todas as informações e documentos por ela solicitados;
- g)** Dar ciência à Seguradora, da contratação, cancelamento ou rescisão de qualquer outro Seguro que contemple coberturas idênticas àquelas previstas neste contrato;
- h)** Em caso de sinistro, dar assistência à Seguradora, a fazer o que lhe for possível e permitir a prática de todo e qualquer ato lícito necessário, ou considerado indispensável por aquela, com a finalidade de sustar, remediar ou sanar falhas ou inconvenientes, cooperando espontaneamente e de boa vontade para a solução correta dos litígios e para o bom andamento do Contrato de Seguro firmado entre as partes;
- i)** Preservar todos os bens atingidos pelo sinistro para fins de comprovações, exames, vistorias, inspeções, peritagens, verificações, auditorias e transmissão de propriedade para a Seguradora, quando for o caso.;
- j)** Apresentar todas as provas da ocorrência do Sinistro, bem como toda a documentação exigível e indispensável a comprovação dos prejuízos;
- k)** Não autorizar ou iniciar a reparação dos danos sem prévia concordância da Seguradora, salvo se para atender interesse público ou para evitar a agravação dos prejuízos;
- l)** Manter em bom estado de conservação, segurança e funcionamento os bens de sua propriedade e posse, que sejam capazes de causar algum dano coberto por esta Apólice cuja responsabilidade lhe possa ser atribuída, bem como utilizá-los em consonância com suas funções e especificidades técnicas, inclusive as previstas em normas administrativas, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou mudança que venham a sofrer os referidos bens;
- m)** Na regulação de sinistro dar assistência à Seguradora, fazer o que lhe for possível para colaborar e permitir a prática de todo e qualquer ato lícito necessário, ou considerado indispensável por aquela, com a finalidade de sustar, remediar ou sanar falhas ou inconvenientes, cooperando espontaneamente, de forma solidária e de boa vontade para a regulação do sinistro, para a solução correta dos litígios e para o bom andamento do contrato de seguro firmado entre as partes;
- n)** **Não realizar acordo com Terceiros prejudicados sem a prévia concordância da Seguradora, nem aceitar propostas de Terceiros para assumir a culpa em troca de pagamento de Franquia. Este tipo de acordo é ineficaz perante a Seguradora e implica no cancelamento do Seguro e perda de direito à indenização, conforme previsto no Código Civil Brasileiro, podendo ainda, responder pelo prejuízo causado a Seguradora, conforme legislação vigente.**

18. DOCUMENTOS DO SEGURO

18.1. São documentos do presente Contrato de Seguro, a Proposta de Seguro, incluindo, entre outros, o questionário de informações subscrito pelo Segurado, e a Apólice, com seus anexos (Condições Gerais, Condições Especiais, Condições Particulares e o boleto de pagamento do Prêmio ou documento similar) bem como eventuais endossos e demais documentos utilizados pela Seguradora para realizar a análise e aceitação do Risco, assim como para a fixação do prêmio e dos limites de indenização de cobertura.

18.2. Os termos e condições da Apólice só poderão ser alterados mediante endosso emitido pela Seguradora.



18.3. Nenhuma alteração nesses documentos será válida se não for feita por escrito, mediante proposta de seguro assinada pelo Segurado, seu representante ou por Corretor de Seguros habilitado e tiver concordância de ambas as partes contratantes.

18.4. Não é válida a presunção de que a Seguradora tenha conhecimento de circunstâncias que não constem dos documentos citados nesta cláusula, e daquelas que não lhe tenham sido comunicadas posteriormente na forma estabelecida nestas Condições Gerais.

19. RESCISÃO OU CANCELAMENTO DO SEGURO

19.1. O presente Contrato de Seguro poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

a) Mediante acordo entre as partes: este Seguro poderá ser rescindido integralmente a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade;

b) Por iniciativa do Segurado: a qualquer tempo, desde que obtida a concordância da Seguradora, que reterá do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido;

c) Em caso de perda de direito: automaticamente e de pleno direito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer restituição de prêmio ou impostos, quando ocorrerem qualquer das situações previstas na Cláusula 7. PERDA DE DIREITOS;

d) Agravamento ou modificação do Risco Coberto: se o Segurado, por escrito, comunicar à Seguradora o agravamento ou a modificação do Risco, a rescisão e o cancelamento do contrato serão efetivados 30 dias corridos após a data em que a Seguradora enviar ao Segurado notificação acerca da decisão de cancelar o contrato, o que implicará o fim da cobertura securitária. A Seguradora também poderá rescindir o contrato quando souber do agravamento ou da modificação do Risco por meio distinto da comunicação pelo Segurado. Nesse caso, deverá respeitar o prazo de 30 dias corridos, após a data em que enviar ao Segurado notificação acerca da decisão de cancelar o contrato.

19.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores devidos a título de devolução de prêmio, se houver, serão exigíveis a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou da data do efetivo cancelamento, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, e sujeitam-se à atualização monetária pelo IPCA/IBGE, nos termos da Cláusula 23. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.

19.2.1. No caso de cancelamento do contrato, a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se este ocorrer por iniciativa da sociedade seguradora.

19.3. Em quaisquer das situações acima, não será devida a devolução do IOF (imposto sobre operações financeiras) e dos juros de parcelamento, processando-se o cálculo sobre o prêmio líquido da Apólice.

19.4. Haverá, ainda, o cancelamento da Apólice quando uma única indenização ou a soma de indenizações atingir ou exceder o limite máximo de indenização de cada cobertura, observando-se os termos da Cláusula 9. REINTEGRAÇÃO.

20. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SINISTRO

20.1. Em caso de sinistro, o Segurado deverá comunicá-lo, conforme Cláusula 17. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO.

20.2. Em todos os casos o Segurado deverá informar:

a) dia, hora e local exato;

b) nome, endereço e dados da carteira de habilitação (CNH) da pessoa que estava dirigindo o veículo no momento do sinistro;

c) nome e endereço de possíveis testemunhas, se houver;

d) providências tomadas por autoridades competentes e outras informações que contribuam para o esclarecimento da ocorrência.

20.3. Em caso de colisão:

a) evitar o agravamento dos danos, sinalizando o local do acidente imediatamente;

b) providenciar o Boletim de Ocorrência em caso de lesão ou morte de pessoas. Nas demais hipóteses, a Seguradora poderá solicitá-lo, ainda que não seja obrigatório.

21. REGULAÇÃO DE SINISTRO

21.1. O Segurado deverá apresentar à Seguradora os seguintes documentos básicos, necessários à análise do sinistro, sem prejuízo de outros eventualmente solicitados, previstos neste contrato e/ou na legislação vigente:

a) Boletim de Ocorrência, caso o tenha lavrado,



- b) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor do veículo;
- c) documentos de identificação da vítima (CPF, RG e comprovante de residência)
- d) em caso de danos a veículos de Terceiro, Certificado de Registro de Veículo (CRV) — popularmente Documento Único de Transferência (DUT) — do Terceiro (em frente e verso, sem reconhecimento de firma);
- e) prontuários médicos, laudos, relatórios clínicos e exames relacionados ao atendimento médico, se aplicável;
- f) exame clínico/químico, laudo do IML ou do IC, se houver;
- g) cronotacógrafo, quando for o caso.

21.1.1. Em caso de danos materiais a Terceiros:

- a) relação dos bens danificados;
- b) dois orçamentos ou nota fiscal com detalhamento, caso o conserto ou troca já tenha sido realizada com anuência da Seguradora;
- c) em caso de danos a imóveis, comprovação de propriedade do imóvel (IPTU, escritura, ou contrato de locação).

21.1.2. Em caso de mortes de Terceiros:

- a) Certidão de Óbito (autenticada);
- b) Certidão de Casamento (com averbações - autenticada);
- c) laudo de exame necroscópico do IML (se a vítima faleceu no local do acidente);
- d) prontuário médico com o primeiro atendimento e internação, se aplicável;
- e) comprovante de rendimentos da vítima dos últimos três meses anteriores ao sinistro;
- f) formulário de “Declaração de Únicos Herdeiros”;
- g) cópia simples do comprovante de acionamento e de recebimento de Indenização do Seguro SPVAT, se este existir.

21.1.3. Em caso de Invalidez de Terceiros:

- a) laudos e exames que comprovem a invalidez temporária e seu grau (inclusive corpo de delito);
- b) termo de curatela ou tutela, se aplicável;
- c) relatórios médicos e fisioterápicos;
- d) comprovante de renda da vítima (últimos 3 (três) meses);

21.1.4. Em caso de despesas médico-hospitalares de Terceiros:

- a) notas fiscais e recibos acompanhados de prescrição médica;
- b) declaração de atendimento particular, sem cobertura por SUS ou convênio (se houve internação);

21.1.5. Os documentos dos itens anteriores, quando aplicáveis, deverão ser entregues à Seguradora logo após o Aviso de Sinistro, independentemente de solicitação.

21.1.6. Em caso de danos morais de Terceiros:

- a) cópia da petição inicial, contestação do Segurado e decisões judiciais;
- b) cálculo da condenação judicial atualizado;
- c) comprovante do pagamento/depósito realizado.

21.2. Para a liquidação de sinistros, o Segurado deverá apresentar à Seguradora os seguintes DOCUMENTOS BÁSICOS, sem prejuízo de outros previstos neste contrato e/ou na legislação de seguros em vigor:

21.2.1. Em caso de indenização integral de veículos de Terceiros:

- a) Certificado de Registro de Veículo (CRV) — popularmente Documento Único de Transferência (DUT). É necessário preencher o verso do documento com os dados da Seguradora e reconhecer a assinatura por autenticidade;
- b) cópia simples do Contrato ou Estatuto Social quando o proprietário do veículo for pessoa jurídica;
- c) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), vigente na data do evento;
- e) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do exercício vigente (quitado) e do(s) exercício(s) do(s) ano(s) anterior(es), se não estiverem pago(s);
- g) cópia simples do(s) comprovante(s) de pagamento de multa(s) pendente(s) até a data do sinistro;
- h) cópia simples do CPF, do RG e do comprovante de residência do proprietário legal do veículo;
- i) baixa do gravame, ônus, penhoras sobre o veículo, se for o caso.

21.2.1.2. Em caso de veículos blindados, além dos documentos previstos no item 21.2.1.:

- a) Termo de Responsabilidade de Blindagem ou Nota Fiscal (expedidos pela blindadora)
- b) Certificado de Registro de Blindagem de Veículo (expedido pelo Ministério do Exército);
- c) Certificado de Registro de Blindagem de Veículo (expedido pela Polícia Civil – Departamento de Produtos Controlados–DPC) para veículos blindados antes de 2002;
- d) CRLV regularizado constando a blindagem.

21.2.2. Para reembolso das despesas com honorários de advogados nomeados pelo Segurado:

- a) contrato de honorários advocatícios;



- b) nota fiscal;
- c) contrato/estatuto social da empresa Segurada, se aplicável;
- d) RG e CPF do Segurado, se aplicável;
- f) dados bancários do Segurado.

21.2.3. Para reembolso das despesas emergenciais realizadas pelo Segurado para tentar evitar e/ou minorar os danos, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Comprovantes das quantias devidas e/ou despendidas ao tentar evitar e/ou minorar os danos, quando tais ações tiverem sido empreendidas.

21.3. A Seguradora poderá ainda exigir atestados ou certidões das autoridades legais competentes, inclusive cópia de certidão de abertura de inquérito, bem como o resultado de inquéritos, processos ou procedimentos instaurados, relativamente aos danos que resultaram no sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização dentro do prazo previsto no item 21.4.

21.4. Caso a documentação inicialmente fornecida pelo Segurado seja suficiente para a regulação do sinistro e havendo cobertura, a Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do cumprimento de todas as exigências por parte do Segurado e entrega de todos os documentos solicitados para efetuar o pagamento da Indenização, em moeda nacional.

21.5. A Seguradora poderá, no caso de dúvidas fundamentadas, solicitar outros documentos que se façam necessários à regulação e à liquidação do sinistro, e, também, na ausência de comprovantes das despesas efetuadas, pelo Segurado, durante as ações emergenciais empreendidas para tentar evitar e/ou minorar os danos, realizar vistoria e/ou perícia técnica para confirmá-las.

21.6. A contagem do prazo para pagamento da indenização será suspensa caso sejam necessários novos documentos para a regulação do sinistro, conforme acima mencionado, em caso de dúvida fundada e justificável da Seguradora.

21.6.1. O prazo voltará a correr a partir do primeiro dia útil após a entrega dos documentos complementares exigidos.

21.7. Havendo cobertura securitária e expirado o prazo de 30 (trinta) dias, desde que o Segurado tenha entregue todos os documentos solicitados pela Seguradora necessários à liquidação do sinistro, o valor da indenização será atualizado pelo IPCA/IBGE ou outro que o substitui-lo, em caso de extinção, a partir da data de ocorrência do evento.

21.7.1. A atualização será efetuada com base na variação apurado entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

21.8. Se a Seguradora não pagar a indenização no prazo previsto, incidirá sobre o valor a ser indenizado multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento), a contar do 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente a data prevista para Indenização conforme Cláusula 23. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.

21.9. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios serão calculados independente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

21.10. Caso seja apurado que a indenização não é devida, o Segurado e seu corretor serão comunicados formalmente da recusa com a justificativa dentro do prazo previsto.

21.11. A Seguradora poderá propor ao Segurado meios alternativos de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação, não representando, de forma alguma, impedimento ao acesso à justiça.

22. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

22.1. O reembolso ao Segurado com base nas Condições Gerais do presente Seguro será realizado somente após comunicação formal das circunstâncias da ocorrência da reclamação do sinistro à Seguradora, reclamação formal do Terceiro relatando os danos/ prejuízos sofridos, cabendo ao Segurado prestar toda a assistência, apresentar documentos que comprovem os danos causados ao Terceiro e encaminhar comprovação do pagamento das despesas/ reembolso pago pelo Segurado ao Terceiro. A Seguradora irá apurar as causas e sendo caracterizada a responsabilidade civil do Segurado, comprovado os danos causados ao Terceiro, a Seguradora realizará o reembolso ao Segurado.

22.1.1. Para a determinação dos valores dos prejuízos e Indenizações, de acordo com os termos da Cláusula 3. OBJETIVO DO SEGURO, serão adotados os seguintes critérios:

a) apurada a responsabilidade civil do Segurado, por decisão judicial transitada em julgado, decisão arbitral ou por acordo entre Segurado e Terceiro, com anuência expressa da Seguradora, a Seguradora efetuará o pagamento da Indenização ou o reembolso correspondente às quantias cobertas, que o Segurado tenha sido

obrigado a pagar, observando, conforme o caso, o Limite Máximo de Indenização da cobertura previsto na Apólice e o valor da Franquia, se houver;

b) serão reembolsados os Custos de Defesa, mediante apresentação do contrato de honorários advocatícios e respectivo comprovante de pagamento, cópia da guia das custas judiciais e respectivo(s) comprovante(s) de pagamento, eventuais honorários periciais;

c) para fins de acordo extrajudicial com anuência da Seguradora e/ou indenização direta ao Terceiro prejudicado, serão levados em consideração os critérios definidos no item 22.5;

d) A indenização e/ou reembolso ao Segurado ou Terceiro serão em moeda corrente nacional.

22.2. Na hipótese de o Segurado recusar acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo Terceiro prejudicado, fica desde já estipulado que a Seguradora não responderá por quantias que excedam aquela pela qual o Sinistro seria liquidado com base naquele entendimento.

22.3. Se houver condenação, devida pelo Segurado, compreendendo pagamento em moeda corrente nacional (dinheiro) e prestação de renda ou pensão, a Seguradora pagará preferencialmente o primeiro.

22.4. Este contrato de Seguro pode admitir, para fins de Indenização, mediante acordo entre as partes, reposição ou reparo da coisa. Na impossibilidade de reposição da coisa, a indenização devida será paga em moeda corrente nacional.

22.5. Na ocorrência de Sinistro deverão ser observados os seguintes critérios na regulação de sinistro:

a) Na hipótese de sinistro com **Danos Materiais**: a Seguradora indenizará (reembolsará) os danos causados a bens do Terceiro, mediante apresentação de orçamento de reposição dos bens e apuração em vistoria e/ou laudo técnico.

b) Na hipótese de sinistro envolvendo **Veículo de terceiros**: a Seguradora poderá indenizar o proprietário legal do veículo Terceiro ou reembolsar o Segurado, mediante acordo entre as partes (Segurado e Terceiro), desde que com prévia anuência da Seguradora, podendo ser por uma das seguintes formas:

b1) Na hipótese de sinistro envolvendo **Indenização parcial**, deverão ser observados os seguintes critérios (i) O reembolso das despesas pagas pelo Segurado ou Terceiro, decorrentes do reparo do veículo danificado, mediante orçamento aprovado pela Seguradora, desde que previamente autorizadas Seguradora;

(ii) A indenização ou o reembolso pela Seguradora serão deduzidos desse montante os gastos com reparos não relacionados ao sinistro coberto.

(iii) A Seguradora não responderá pelo atraso na reparação do veículo ou por quaisquer perdas e danos decorrentes da falta de peças no mercado, uma vez que a disponibilidade destas é de responsabilidade do fabricante.

(iv) Se houver falta de peça(s) no mercado, o Segurado receberá o valor da(s) peça(s), conforme tabela da montadora e o valor da mão de obra para reposição. Nessa hipótese, a Seguradora não pagará a indenização integral.

b2) Na hipótese de sinistro envolvendo **Indenização integral**, serão observados os seguintes critérios, para a indenização de veículo do Terceiro:

(i) estiver livre de dívidas, inclusive estadias, penhoras, ônus, gravames, contestações ou restrições de qualquer natureza;

(ii) apresentar documentos ou registros autênticos e regulares;

(iii) estiver com a documentação regularizada e com os documentos definitivos de liberação da alfândega, se importado;

(iv) A indenização do veículo corresponderá ao valor da tabela FIPE (<https://veiculos.fipe.org.br/>), vigente na data da liquidação do sinistro. Na hipótese de o veículo não constar na tabela FIPE, a Seguradora indenizará o valor médio de mercado apurado na data da ocorrência do sinistro;

(v) Comprovada a indenização integral por sinistro de colisão de veículo adquirido com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e/ou Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com a consequente baixa junto ao Departamento de Trânsito competente, não há a exigência do pagamento do IPI e/ou ICMS dispensado na aquisição, em decorrência do recebimento de Seguro, com a assunção, pela empresa Seguradora, dos direitos relativos ao veículo;

c) Na hipótese de **Veículos alienados fiduciariamente**, a indenização será paga diretamente ao proprietário do veículo Terceiro, após a comprovação do pagamento e da baixa da dívida à Seguradora.

c1) A Seguradora poderá pagar o financiamento do veículo Terceiro diretamente à instituição financeira até o Limite Máximo de Indenização, mediante autorização do proprietário, o qual poderá receber o saldo remanescente.

d) Na hipótese de **Danos Corporais**, a indenização ou reembolso será realizado pela Seguradora, estará limitado a cobertura contratada.

e) Na hipótese de **morte ou invalidez**, a Seguradora será considerado para fins únicos de acordo extrajudicial, o critério para cálculo da indenização será feito considerando o valor presente, tomando-se por base a idade, a sobrevida e o rendimento da vítima;

e1) Caso não haja comprovação de renda, será utilizado como base o valor do salário-mínimo vigente na data da indenização;

e2) Na hipótese de a Seguradora ter realizado pagamento da indenização por invalidez permanente do Terceiro por acidente, verificar-se a morte da vítima em consequência do mesmo acidente, a importância já paga por invalidez permanente será deduzida do valor a indenizar pela morte.

e3) Fica entendido, que a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência ou similares não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente.

f) Na hipótese de **Danos Morais**: a indenização ou reembolso será realizado pela Seguradora, nos termos da Cobertura Adicional contratada.

22.6. A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como cópia da certidão de abertura ou o resultado de inquéritos, processos instaurados ou procedimentos administrativos em virtude do fato que produziu a reclamação.

22.7. A Seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega de todos os documentos, para realizar o pagamento do reembolso devida. A contagem do prazo para o pagamento do reembolso será suspensão, caso os documentos apresentados sejam insuficientes e em caso de dúvida fundada e justificável. O prazo voltará a correr a partir do primeiro dia útil após a entrega dos documentos complementares exigidos. O não pagamento do reembolso no prazo previsto nos itens acima implicará na aplicação de juros de mora, a partir desta data, sem prejuízo de sua atualização.

22.8. Caso, após o processo de regulação de sinistros, a Seguradora conclua que o reembolso não é devido, o Segurado deverá ser comunicado formalmente, com a justificativa para o não pagamento, dentro do prazo previsto no item 22.7.

22.9. O valor do reembolso ao Segurado, não poderá ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, independentemente de qualquer disposição constante na Apólice, e será pago em moeda nacional.

22.10. A Seguradora efetuará a Indenização ou o Reembolso dos Custos de Defesa e das Despesas de Contenção ou de Salvamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento de todos os documentos e elementos necessários à comprovação do sinistro ou de sua iminência.

22.11. Para liquidação do sinistro, a Seguradora deverá realizar a identificação do Segurado para registrar tais informações cadastrais e obter cópia de documentação mínima e atualizada para contratação da Apólice e no reembolso dos Sinistros, a saber:

22.11.1. Se **Pessoas Físicas**: a) nome completo; b) número único de identificação, com a seguinte ordem de preferência: número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME), número de identificação, válido em todo o território nacional, nesse caso acompanhado da natureza do documento, órgão expedidor e data da expedição, ou número do Passaporte, com a identificação do País de expedição; c) endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal – CEP, cidade, unidade da federação); e d) número de telefone e código de discagem direta à distância – DDD, se houver.

22.11.2. Se **Pessoas Jurídicas**: a) a denominação ou razão social; b) atividade principal desenvolvida; c) o número de identificação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/ME), ou no Cadastro de Empresa Estrangeira/BACEN (CADEMP) para empresas “offshore”, excetuadas as universalidades de direitos que, por disposição legal, sejam dispensadas de registro no CNPJ/ME e no CADEMP; d) endereço completo (logradouro, bairro, código de endereçamento postal – CEP, cidade, unidade da federação), número de telefone e código de discagem direta à distância – DDD; e qualificação do procurador ou dos diretores, quando não representada diretamente pelo proprietário ou sócio controlador.

23. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS

23.1. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios, decorrente de obrigações deste contrato (incluindo sinistros cobertos por esta Apólice bem como eventuais reembolsos devidos pelo Segurado à Seguradora), far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores desta Apólice.

23.2. Para efeito de atualização monetária, será utilizado o IPCA/IBGE ou outro que venha a substituí-lo.

23.2.1. A atualização será efetuada com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

23.3. Os valores relativos a obrigações pecuniárias por conta do pagamento do prêmio serão acrescidos de 2%(dois por cento) de multa e 1,5% (um e meio por cento), contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado neste contrato.

23.4. Em caso de alteração dos critérios de atualização monetária estabelecidos pela SUSEP em função de legislação superveniente, fica acordado que as condições previstas nesta cláusula serão imediatamente enquadradas às novas disposições.

23.5. Para fins deste Seguro, considera-se como data de exigibilidade da indenização decorrente de Risco Coberto nesta Apólice a data da ocorrência do evento.

23.6. Haverá atualização monetária ainda, quando ultrapassado o prazo de pagamento, nas seguintes situações, a contar:

- a) no caso de sinistro: da data da ocorrência do evento;
- b) no caso de reembolso: do desembolso de despesas.

24. CUSTOS DE DEFESA

24.1. O presente Contrato de Seguro garante, ainda, a indenização, por meio de reembolso pela Seguradora ao Segurado, os Custos de Defesa, para fins de defesa do Segurado em acordo extrajudicial ou em ação judicial ou arbitragem, na esfera cível, movida em face do Segurado, relativas a pedido de Terceiro reclamante em demandas referentes à Cláusula 5.4 do presente Contrato de Seguro.

24.1.1. Fica garantido ao Segurado a livre escolha de profissionais para sua defesa.

24.1.2. A contratação de honorários advocatícios e profissional habilitado para o exercício da função de advogado ficará a critério do Segurado, podendo o Segurado pleitear à Seguradora o pagamento de forma antecipada, mediante apresentação da contestação protocolizada, ou solicitar o reembolso ao final do processo judicial.

24.2. Os Custos de Defesa estão limitados a 10% do valor dos pedidos cobertos ou 10 % da Importância Segurada, o que for menor, observado o limite de Custos de Defesa disposto na Apólice. Os Custos de Defesa não reduzem ou consomem os limites individuais de cada cobertura do seguro.

24.2.1. Para os Custos de Defesa, somente haverá reembolso se o pedido que os originou for decorrente de um Risco Coberto pelas Coberturas contratadas.

24.3. O Segurado deverá informar imediatamente a Seguradora sobre qualquer ocorrência, reclamação ou ação judicial cível ou em juízo arbitral movida por Terceiro(s), em razão de algum dos Riscos Cobertos na cobertura de RCF-V, e remeter cópia da documentação do processo juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua defesa.

24.4. O Segurado deverá apresentar à Seguradora a cópia do contrato de honorários de advogado, datado e assinado, com firma reconhecida, **sob pena de perda de direito à Indenização**

24.5. Estarão cobertos pelo presente Seguro, além da condenação em decisão cível, decisão em juízo arbitral ou acordo realizado, este último desde que com a anuência prévia da Seguradora, o reembolso dos Custos de Defesa, desde que o evento e o pedido do Terceiro estejam devidamente amparados pelo presente Seguro.

24.6. O Segurado poderá realizar acordo com o Terceiro, desde que autorizado previamente pela Seguradora, sob pena de perda do direito à indenização.

24.7. Havendo cobertura, a Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente ou orientar a denúncia à lide.

24.8. Em hipótese alguma, a soma dos reembolsos dos Custos de Defesa, condenação ou acordo poderá ultrapassar o(s) limite(s) especificado(s) para cada cobertura específica da Apólice.

24.9. Assegura-se o direito de Ressarcimento à Seguradora por valores adiantados ao Segurado, quando restar comprovado em sentença ou decisão judicial transitada em julgado, que os Danos causados a Terceiros tenham decorrido de atos ilícitos dolosos.

24.10. Com respeito aos Sinistros que eventualmente sejam cobertos por esta Apólice:

- a) A Seguradora terá direito a receber todas as informações relativas aos referidos sinistros que venham a requerer justificadamente;

b) A Seguradora será mantida inteiramente informada de todos os assuntos relacionados com ou relativos às investigações, defesas ou acordos em qualquer sinistro e terá direito a receber cópias de toda documentação relevante relacionada com o sinistro; e

c) A Seguradora terá o direito, mas não a obrigação, de efetivamente se associar ao Segurado na defesa, investigação e negociação de qualquer acordo em relação a qualquer sinistro.

24.11. Se apresentada defesa do Segurado nos procedimentos legais e judiciais, este se compromete a prestar todas as informações e a assistência justificadamente necessárias aqueles que o estão representando.

24.12. Havendo cobertura, a Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente ou orientar a denúncia à lide.

25. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

25.1. Efetuado o pagamento de indenização e/ou reembolso, cujos recibos valerão como instrumento de cessão, a Seguradora ficará sub-rogada, em todos os direitos e ações do Segurado, até à somados valores indenizados, contra aqueles, que, por ato, fato ou omissão, tenham causado os danos ou para eles concorrido, obrigando-se o Segurado a facilitar os meios e informações necessários ao exercício pleno da sub-rogação.

25.2. Salvo Dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do Segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

25.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este artigo.

26. SALVADOS

26.1. Ocorrido um sinistro que cause um Dano Material e que esteja coberto por este Seguro em função da cobertura aqui contratada, o Segurado não poderá abandonar os salvados e deverá tomar, desde logo, todas as providências cabíveis no sentido de protegê-los, **sob pena de perder o direito à indenização.**

26.2. A Seguradora poderá instruir sobre o melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e acordado que quaisquer medidas tomadas por ela não implicarão no reconhecimento de obrigação de indenização nem na admissão de seu abandono por parte de qualquer Segurado.

27. ENCARGOS DE TRADUÇÃO

27.1. Eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

28. CESSÃO

28.1. Esta Apólice e os direitos de acordo com ela não poderão ser cedidos pelo Segurado a Terceiros sem a prévia autorização por escrito da Seguradora.

28.2. É vedado ceder, transferir e/ou doar direito à indenização — referente às verbas de todas as coberturas de Responsabilidade Civil — a qualquer pessoa, hospital ou assessoria médica.

29. BENEFICIÁRIO

29.1. O Beneficiário deste seguro será o Terceiro prejudicado.

30. PRESCRIÇÃO

30.1. Decorridos os prazos estabelecidos na legislação vigente, ocorrerá a prescrição.

31. LEGISLAÇÃO E FORO APLICÁVEL

31.1. Os termos e condições deste contrato são regidos pelas leis brasileiras.

31.2. Fica eleito o foro do domicílio do Segurado ou do Beneficiário, conforme o caso, para dirimir eventuais litígios decorrentes deste contrato.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Cobertura Básica de Danos Materiais

1. Riscos Cobertos

1.1. A presente cobertura garante ao Segurado, nos termos da Cláusula 3. OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, até o Limite Máximo de Indenização contratado, a indenização das quantias pelas quais o Segurado seja responsável civilmente, por danos causados por veículo segurado a Terceiros e que o Segurado seja obrigado a indenizá-los, por ou em decisão judicial transitada em julgado, decisão arbitral ou em acordo pactuado entre o Segurado e os Terceiros prejudicados, desde que com anuência prévia e expressa da Seguradora.

1.1.1. Também estão garantidos os danos materiais involuntários causados a Terceiros pela carga transportada e pelo reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente de trânsito.

2. Riscos Excluídos

2.1. Ratificam-se os termos da Cláusula 6. RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais deste Seguro.

3. Disposições Finais

3.1. Ratificam-se as Condições Gerais deste de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Cobertura Básica de Danos Corporais

1. Riscos Cobertos

1.1. Esta cobertura garante ao Segurado, nos termos da Cláusula 3. OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, até o Limite Máximo de Indenização contratado, a indenização das quantias pelas quais o Segurado seja responsável civilmente, por danos corporais involuntários causados a Terceiros por veículo segurado e que o Segurado seja obrigado a indenizá-los, por ou em decisão judicial transitada em julgado, decisão arbitral ou em acordo pactuado entre o Segurado e os Terceiros prejudicados, desde que com anuência prévia e expressa da Seguradora.

1.1.1. Também estão garantidos os danos corporais involuntários causados a Terceiros pela carga transportada e pelo reboque ou semirreboque atrelado ao veículo segurado no momento do acidente de trânsito.

2. Riscos Excluídos

2.1. Ratificam-se os termos da Cláusula 6. RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais deste seguro.

3. Disposições Finais

3.1. Ratificam-se as Condições Gerais deste de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.



CONDIÇÕES ESPECIAIS

Cobertura Adicional de Danos Morais

1. Riscos Cobertos

1.1. Esta cobertura garante ao Segurado, nos termos da Cláusula 3. OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, até o Limite Máximo de Indenização contratado, a Indenização das quantias pelas quais o Segurado venha a ser responsável civilmente, em razão de danos morais causados involuntariamente a Terceiros por veículo segurado e que o Segurado seja obrigado a indenizá-los, por ou em decisão judicial transitada em julgado, decisão arbitral ou em acordo pactuado entre o Segurado e os Terceiros prejudicados, desde que com anuência prévia e expressa da Seguradora.

1.1.1. A cobertura aplica-se exclusivamente a danos morais que decorram direta e estritamente de danos corporais ou materiais cobertos pelas coberturas básicas do Seguro e indenizados pela Seguradora, originados de acidentes de trânsito envolvendo o veículo Segurado.

2. Riscos Excluídos

2.1. Além das exclusões previstas na Cláusula 6. RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais deste Seguro, estão excluídas desta cobertura:

- a)** as condenações por Danos Morais impostas ao Segurado, em razão de fatos não relacionados ao acidente coberto e indenizável;
- b)** as condenações aplicadas ao Segurado em razão de sua omissão na condução do processo instaurado pelo Terceiro prejudicado.

3. Disposições Finais

3.1. Ratificam-se as Condições Gerais deste de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

CONDIÇÕES PARTICULARES
Cláusula de Seguro a Segundo Risco

Mediante a inclusão desta cláusula na Apólice, fica expressamente estipulado que o presente Seguro está sendo contratado a Segundo Risco absoluto, com do Limite Máximo de Indenização de (R\$ _____), sempre em excesso à garantia de (R\$ _____), de responsabilidade integral do Seguro a Primeiro Risco absoluto, contratado com a Seguradora (_____), sob a apólice Nº (_____), com vigência de (____/____/____) a (____/____/____).

Fica estipulado que, em caso de sinistro, esta Apólice contratada a Segundo Risco somente terá cobertura securitária se excedido o Limite Máximo de Indenização da Apólice contratada a Primeiro Risco, conforme informações descritas acima.

O Segurado se compromete a notificar a Seguradora nos casos em que eventual sinistro atingir ou superar 75% (setenta e cinco por cento) do Limite Máximo de Indenização da Apólice contratada a Primeiro Risco.

Fica o Segurado, ainda, obrigado a informar qualquer sinistro que cause os seguintes danos a Terceiros: morte; lesão da medula espinhal; lesões cerebrais; e/ou lesões de incapacidade maior que 50% (cinquenta por cento).

Ratificam-se os demais itens das Condições Gerais que não tenham sido alterados pela presente cláusula.